索 引 号：	727471655/2025-00027
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2025-09-03
文　　号：	
关 键 词：	

巴州区回风街道办事处“4•23”一般道路交通事故调查报告

2025-09-03 16:17　来源： 巴州区应急局

2025年4月23日20时50分许，巴州区回风街道办事处发生一起一般道路交通事故，造成2人死亡，1人受伤，4辆车受损，直接经济损失约210万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理条例》规定，巴中市巴州区人民政府成立了以区委委、常务副区长邓洪昆为组长，副区长、区公安分局局长李庄和区应急管理局局长母晓松为副组长，区级相关部门及属政府为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，巴州区回风街道办事处“4·23”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故，现将调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月23日，何学伟驾驶川SC5**5号牌重型自卸货车，从巴中市巴州区莲山湖社区往巴城西环线方向行驶。当日时50分，当其驾车行驶至巴中市巴州区柏树湾路进津湖路北侧***米处路段时发生侧翻，货车及车内货物压上路边行人杨*、李**，并撞上停放在路边的川YLE0**号牌小型普通客车、川Y86Z**号牌小型普通客车、无号牌叉车，造成行人杨**李**受伤，经巴中市中医院医生现场抢救无效死亡，货车驾驶人何学伟受伤，四车不同程度受损的交通事故。

（二）事故应急处置情况

2025年4月23日，公安部门接到报警后，立即将信息上报区委区政府值班室，巴中市巴州区人民政府区长黄俊霖、常副区长邓洪昆、副区长李庄及相关部门人员随即赶赴现场，指挥现场救援工作。事故现场出动公安、消防、交通、应急医疗救护等部门集体开展救援；组织警力20余人开展现场管控和秩序维护，现场救援有序进行。24日2时许，现场救援基结束，2名死者遗体送往巴中市殡仪馆，24日3时许，事故现场清理完毕，事故路段恢复通行。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序有效开展。区政府和各部门响应及时，救援过程协作有力科学得当，受伤人员及时得到救治，避免了事故扩大及衍生事故发生；善后赔付和处置工作正在有序进行；宣传、公安门及时发布信息并回应社会关切，舆论引导措施得力，未造成不良次生影响。

二、事故基本情况

（一）现场勘查情况

事故发生地位于巴中市巴州区柏树湾路进津湖路北**米处，川SC5**5号牌重型自卸货车向右侧翻，车辆右侧撞受损车道内有川SC5**5号牌重型自卸货车车体散落物石片遗落，中线现场至柏树湾与津湖路三岔路口整路段有柴油溢出，车后方110CM处有大约924X134平方厘米挫划痕迹。经清点现场共有4辆车辆不同程度损坏。北往津湖路方向靠围栏处机动道内停放有川YLE0**号牌小型普通客车，川Y86Z**号牌小型普通客车，无号牌叉车，三车车身多处损坏，川YLE0**号小型普通客车左侧车身全部受损凹陷面积为518×220平方厘米，川Y86Z**号牌小型普通客车左侧车身可见散落石块与车划痕，面积为460×75平方厘米，车身右侧可见与右侧围栏划痕，面积为460×140平方厘米，路面发现弧形车辆轮胎挫划痕两条，分别命名为L1、L2，L1痕迹由粗至细，最宽处宽度为23厘米，长度为1510厘米，起点距离南侧基准线213厘米，点距离基准线905厘米。L2长度为1290厘米，起点距离基准线682厘米，终点距离基准线410厘米，车辆侧翻遗留在道路上形挫划痕2处，半径分别为21厘米、19厘米。在靠津湖路方向围栏处有一名中年男性以及中年女性受伤倒地，头面部均可新鲜血迹。

（二）事故涉及车辆情况

1.肇事货车情况

（1）肇事货车基本情况

川SC5**5号牌重型自卸货车，品牌型号：豪沃牌/ZZ3257N4347E1，车辆识别代号：LZZ1ELVF7KM4****5，发动号：191217****07， 车身颜色：绿，使用性质：货运，核定载人数：2人，核定载质量：12560kg，事故发生时实载3630g。该车于2020年11月12日初次在四川省达州市公安局交通警察支队注册登记，登记住所：达州市通川区通川北路***号机动车所有人：达州市安捷运输服务有限公司（以下简称安捷运输公司），实际车主：何学伟，检验有效期至2025年11月日，经公安交通管理综合应用平台查询：机动车状态正常。该车在中国平安保险股份有限公司投保机动车交通事故责任强保险和机动车商业保险（有效期至2025年11月13日**时**分），投保其中第三者责任保险金额为100万元人民币，在中国大财产保险股份有限公司投保有公路货物运输定期定额保险，每次事故赔偿限额500万元人民币（有效期至2025年11月13日****分）。

（2）肇事货车交易、挂靠情况

川SC5**5号牌重型自卸货车由安捷运输公司于2020年11月购买，用于公司经营，2022年7月4日，安捷运输公司将该以211000元的价格卖给何学伟。安捷运输公司与何学伟签订汽车经营挂靠合同书，将车辆仍挂靠在安捷运输公司名下，学伟自主经营，自负盈亏，每年缴纳挂靠费用5000元。

（3）肇事货车车辆检测检验情况

经公安交通管理综合应用平台查询，川SC5**5号牌重型自卸货车近三年均在巴中龙兴机动车检测服务有限公司进行动车安全技术检验，检验结果均为合格。

（4）肇事货车承运情况

2025年4月23日，董良贵打电话给杨**称：需要5辆车运输石块，杨**就在驾驶员车友群通知，称晚上要5辆车从莲山社区运输废弃的石块到东兴场，运输费每车230元，杨*、何学伟在群里回复称要去拉石块，当晚20时左右，董良贵通知掘机师傅薛*去装载废弃石块，称杨*、何学伟已经到莲山湖社区1组废弃石块堆放场地（何学伟在23日19时驾驶川SC5**5牌重型自卸货车自恩阳出发，20时许到达大连村废弃石块堆放场地），在当晚20时50分左右，何学伟驾驶川SC5**5号牌重自卸货车运输石块经过巴中市巴州区柏树湾路进**路北侧**米处时发生事故。

2.其他受损车辆情况

（1）川YLE0**号牌小型普通客车，品牌型号：长安牌/SC6520CD5，车辆识别代号：LS4AFU2A8HG65****，发动号：JTD200****，车身颜色：黄/绿，使用性质：公路客运，核定载人数：9人，事故发生时车辆处于停放状态，车内无员。该车于2017年06月**日初次在四川省巴中市公安局交通警察支队注册登记，机动车所有人：巴中市平安汽车运输有责任公司，检验有效期至2025年06月**日，经公安交通管理综合应用平台查询：机动车状态正常。该车在太平洋财产保股份有限公司投保机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险。

（2）川Y86Z**号牌小型普通客车，品牌型号：长安牌/SC6468AAB6，车辆识别代号：LS4ASG2E7LA50****，发动号：L3DH01****，车身颜色：白，使用性质：非营运，核定载人数：7人，事故发生时车辆处于停放状态，车内无人员该车于2020年08月**日初次在四川省巴中市公安局交通警察支队注册登记，机动车所有人：简**，检验有效期至2026年月**日，经公安交通管理综合应用平台查询：机动车状态正常。该车在大家财产保险有限公司投保机动车交通事故责任制保险和机动车商业保险。

（3）无号牌内燃平衡重式叉车，品牌型号：柳工牌/LIUGONG，发动机号：1322****，机器颜色：灰/黄，使用性质特种设备，事故发生时车辆处于停放状态，车内无人员，设备所有人：王**。

（三）车辆驾驶人情况

1．何学伟，男，汉族，19**年**月**日出生，小学文化，群众，居民身份证号码：513027**********14，户籍所在四川省巴中市巴州区**街道***村*组**号，现居住地：巴中市巴州区****单元**楼*号，职业：货车驾驶员，联系电话：6082*****。于1994年**月**日在四川省巴中市公安局交通警察支队申领机动车驾驶证，现准驾车型：A2，驾驶证号码为513027**********14，档案编号：51370001****，驾驶证审验有效期止2025年**月**日，经在公安交通管理综合应用平查询，驾驶证状态：正常。本事故中川SC5**5号牌重型自卸货车驾驶人。

2．吴**，男，汉族，19**年**月**日出生，初中文化，群众，居民身份证号码：513027**********34，户籍所在地四川省巴中市巴州区**巷**号，现居住地：巴中市巴州区**路***号**栋*单元**楼*号，职业：驾驶员，联系电话：1598*****。本事故中川YLE0**号牌小型普通客车车主。

3．简**，女，汉族，19**年**月**日出生，初中文化，群众，居民身份证号码：513701**********2X，户籍所在地四川省巴中市巴州区**镇**村*组*号，现居住地：巴中市巴州区******小区，职业：个体户，联系电话：185128*****。事故中川Y86Z**号牌小型普通客车车主。

4．王**，男，汉族，19**年**月**日出生，大专文化，群众，居民身份证号码：513701**********14，户籍所在地四川省巴中市巴州区**街*号，现居住地：巴中市巴州区**路***号附*号*栋*单元*楼*号，无业，联系电话：134194***。本事故中无号牌叉车车主。

（四）道路相关情况

事故发生地位于巴中市巴州区柏树湾路进津湖路北侧**米处，有效路面全宽1756CM，选取事故现场南侧路沿为基线，川SC5**5号牌重型自卸货车右后轮距基准线约1167CM，右前轮距基准线约1005CM，事故现场路名柏树湾路段，道属性为村道，道路呈东西走向，东往津湖壹号小区方向，西往龙湖中学方向，南面为居民区，北往津湖路方向，沥青面，双向两车道通行，道路中央施划有白色虚线，北侧设置有停车位以及停车告示牌，道路东侧及北侧设置有施工围栏事故发生时为夜间，有路灯照明，事发当日天气晴，路面干燥，视距一般，中心现场道路中间无隔离。在事故中心现场莲山湖社区300米处靠右侧护栏一侧设有禁止停放、两侧变窄标志，两侧设有金属护栏，从连山湖至柏树湾路转弯半径为6m；坡度为10.0%，有效路面宽度约412CM，事发路段未设置交通信号灯，无人行横道。

（五）检验鉴定情况

1.车辆检验鉴定情况

经委托四川华大司法鉴定所对川SC5**5号牌重型自卸货车鉴定，检验报告如下：证实了川SC5**5号牌重型自卸货车向系除事故中受撞损坏外，所检项目符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关要求，制动系制动阀漏气且漏气超限、前制动软管老化、开裂，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关要求，前部灯光所检项目符合GB7

8-2017《机动车运行安全技术条件》相关要求，第一轴钢板弹簧存在改装，货箱未见改装，经鉴定事故速度介于34km/h-3
m/h之间。

2.尸体检验情况

经巴中市公安局物证鉴定所对本次事故中的2名死者死因进行了鉴定，鉴定结果如下：

（1）杨**，*，身份证号：513027**********30，经鉴定符合交通事故致腹腔多脏器损伤死亡。

（2）李**，*，身份证号：513027**********24，经鉴定系交通事故致颅脑损伤死亡。

3.血液检验和毒品检测情况

经事故发生后对驾驶员何学伟进行呼气式酒精测试和吸毒检测，呼气式酒精检测结果为0mg/100ml，吸毒检测为阴性

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

事故共造成2人死亡、1人受伤、4辆车不同程度受损。经评估认定直接经济损失约210万元。

（七）公安交警责任认定情况

何学伟驾驶严重超载、安全技术状况不良的机动车上道路行驶，处置不当，是造成本次事故的直接原因。何学伟违反
止标志驶入禁止货车驶入路段的违法行为与本次事故发生无因果关系。

根据以上情况，何学伟的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行
前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机
车。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定
按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核
的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，
事人何学伟承担本次事故全部责任，当事人杨**无责任，当事人李**无责任，当事人吴**无责任，当事人简**无责任，
事人王**无责任。

三、事故涉及相关企业基本情况

（一）相关企业及人员概况

1．达州市安捷运输服务有限公司（以下简称安捷运输公司），肇事车辆川 SC5**5重型自卸货车挂靠企业，统一社会
用代码：91511702MA64CRL12K；法定代表人：王耀忠；经营范围：道路货物运输（不含危险化学品）；道路货物运输（
络货运）。公司实际控制人为王知云。公司总经理：王耀忠，安全生产第一责任人（系安全生产领导小组组长）；安全副
理：王知云，安全生产第二责任人（系安全生产领导小组副组长）；安全科长：何**。

2．董良贵，巴州区金岛汽修厂个体工商户，身份证号：513027**********10；现住址：四川省巴中市巴州区回风街
村*汽修厂内；户籍所在地：四川省巴中市巴州区滨河南路中段***号；系装运石块的组织者。

3．杨**，群众，身份证号：513027**********12；现住址：四川省巴中市巴州区龙盘街****一期*栋**楼***号；户
所在地：四川省巴中市巴州区**街道办事处**村***号；系运输车辆联系人。

（二）事故有关企业及人员关联情况

2025年3月，董良贵在东兴场新建的未硬化场地与杨**商议以后渣土运输事宜，2025年4月23日，董良贵联系杨**称
需要5辆车从大连山村运输废弃的石块渣土到东兴场新厂房（废弃石块渣土是董良贵在莲山湖社区找的），每车运输费2
元，杨**就在驾驶员微信群发消息问：“有空的可以去拉石块”。杨*、何学伟在群里回复称要去拉石块，何学伟的川SC5*
号牌重型自卸货车即肇事车辆，车辆登记在安捷运输公司。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

何学伟驾驶严重超载、安全技术状况不良的机动车上道路行驶，处置不当，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

运输企业安全生产主体责任落实不到位。安捷运输公司对名下运输车辆管理流于形式，未开展实质性安全隐患排查理，未对肇事车辆按期进行二级维护、保养，对驾驶员安全教育培训不到位，对驾驶员超载运输行为未采取有效管理施，是造成本次事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定：巴州区回风街道办事处“4·23”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、调查发现的问题

（一）事故涉及的相关企业

1.安捷运输公司

（1）未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。自2022年7月何学伟从公司购买川SC5*号牌重型自卸货车后,该公司未督促何学伟严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。仅在安捷运输公司办理内部变更手续，未对车辆和驾驶人实行有效管理。

（2）安全生产教育培训流于形式。公司法定代表人及实际控制人未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未严落实驾驶人岗前培训制度，安全教育培训流于形式，安全教育培训记录造假（公司未对其开展岗前安全教育培训，但存培训记录），在岗安全教育培训仅由驾驶员自己在“驾运宝”APP上进行在线学习，驾驶员何学伟无学习记录，线上学习人长期较少，安全生产教育培训形同虚设。

（3）安全隐患排查治理不到位。未严格落实隐患排查治理制度，未对肇事车辆进行安全隐患排查治理并建立台账，对肇事车辆按期进行二级维护与保养。

（二）行业管理部门

1.巴中市公安局交警支队直属二大队

（1）未有效实施巴中主城区货运车辆限制通行管理措施，川SC5**5重型自卸货车在未办理工程运输车辆通行证的情下，在限行时间内进入主城（何学伟驾驶川SC5**5号牌重型自卸货车23日19时自恩阳出发，20时许到达大连村废弃石块放场地，交警支队直属二大队执勤下班时间为20时30分），交警支队直属二大队在沿线设置的执勤点执法人员，均未制止车进入主城区。

（2）冯*，交警支队直属二大队二中队龙湖组组长，安排龙湖组巡逻人员到中泉国际广场执行临时勤务工作，未重安排其他人员到执勤区域执勤，导致涉事车辆在限制通行时间内进入主城区。

（三）属地党委政府

1.巴中市巴州区回风街道办事处

（1）事发路段于2012年4月开工建设，2013年3月26日验收并交由巴中市巴州区回风街道办事处养护，2020年农村公路网调整，该路段调整为西龛村连接线（路线编码CD31），属于村道，巴中市巴州区回风街道办事处作为CD31村道的管单位，对货运车辆超限超载等交通违法宣传力度不够，未确定事发路段的交通管护人员。

（2）张**，巴中市巴州区回风街道办事处交通道路管护工作的负责人，对辖区内道路管养情况不清楚，导致对事发路的管养存在空白区。

六、处理建议

（一）建议司法机关处理相关人员

1.何学伟。驾驶严重超载、安全技术状况不良的机动车上道路行驶，处置不当，是造成本次事故的直接原因。建议移公安部门立案侦查。

2.董良贵。系装运石块的组织者，在莲山湖社区1组废弃石块堆积地装载时，现场管理缺位，致使车辆严重超载，且对运输废弃石块车辆办理“工程运输车辆通行证”，建议移交公安机关查处。

（二）事故责任企业及相关责任人员处理建议

1.安捷运输公司。安全生产主体责任落实不到位，对名下运输车辆管理流于形式，未开展实质性安全隐患排查治理，对肇事车辆按期进行二级维护与保养，对驾驶员安全教育培训不到位，安全教育培训记录造假（公司未对其开展岗前安教育培训，但存在培训记录），对驾驶员超载运输行为未采取有效管理措施，对事故发生负有责任，建议由巴中市巴州区急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。对调查发现的主要问题，建议由达州市通川区交通运输局促整改。

2.王知云，安捷运输公司实际控制人。对企业安全管理混乱，长期未对挂靠车辆进行有效安全监管，外地经营的挂靠辆长期处于失管状态；未组织制订本单位安全生产教育和培训计划，车辆安全隐患治理不落实，未对何学伟驾驶的川 SC*5 号牌重型自卸货车开展安全隐患排查治理，对本次事故发生负有主要管理责任。建议由巴中市巴州区应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

3.王耀忠，安捷运输公司法定代表人、总经理，企业安全生产第一责任人，负责公司全面工作。未组织制订本单位安生产教育和培训计划，未督促从业人员严格执行企业规章制度，开展有效的安全隐患排查治理，未组织制订安全生产教和培训计划，未按规定提取使用安全管理经费。对本次事故发生负有主要管理责任。建议由巴中市巴州区应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

4.何**，安捷运输公司安全科长，未按规定开展隐患排查治理，对在外地车辆未开展隐患排查，未按要求开展入职教和在岗安全教育培训，安全教育培训率长期较低。对本次事故发生负有重要管理责任。建议由安捷运输公司根据公司内相关制度进行处理。

（三）其他问责建议

1.建议责令巴中市巴州区回风街道办事处向巴州区人民政府作出深刻书面检讨；建议将张**移交给巴中市巴州区回风道办事处依法依规进行处理。

2.建议巴中市公安局交警支队向巴中市公安局作出书面深刻检讨；建议将交警支队直属二大队二中队龙湖组组长冯*在的问题移交至巴中市公安局处理，将处理结果报巴中市安全生产委员会办公室存档。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故的发生，暴露出汲取近年来省内同类型事故教训不深刻、道路交通安全责任落实不到位、安全监管有盲区问题仍然存在，为进一步强化道路交通安全工作，压实安全责任，提升道路交通安全能力水平，防范类似事故发生，提以下防范措施。

（一）全面强化道路隐患排查治理

各乡镇人民政府、街道办事处要定期开展道路安全隐患全覆盖排查，特别是对国省道与农村道路交叉口、公路隧道桥梁、临水临崖、急弯、长下坡、施工路段等危险路段进行集中排查。建立道路交通事故多发和严重安全隐患路段台账制定隐患治理计划，并按期推进。对长期拖延未完成治理的，视情况采取通报、约谈等措施并限期整改；造成严重后的，依法依规追责。

（二）全面强化超限超载秩序管理

道安办成员单位、尤其是公安部门、交通运输部门要加强信息共享和会商研判，全面总结此次事故，举一反三。针“百吨王”和超限率超过100%的货车及违法行为高发区域，联动联勤，全面启动所有交警执法站、交通运输治超站，织密面执法管控安全网，最大限度把执法力量和装备摆上路面；进一步加强主城区货运车辆限制通行管理措施落实，强化货车辆重点时段、重点路段、和重点违法的监管，联合开展执法检查，重拳治理“双百”货车超限超载违法隐患，严查严处通行证入城、超速、超载、醉酒驾驶等交通违法行为，切实强化路面管控，保持严管高压态势不放松。

（三）全面压实安全生产主体责任

各行业主管部门要督促企业严格落实安全生产主体责任，健全安全管理机构，建立健全全员安全生产责任制，持续大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度。定期梳理存在高风险、不符合安全运营要求以及存在严重安全患的企业，进行重点约谈、曝光。要督促企业定期开展安全教育培训和隐患排查治理，强化重点驾驶人员监管，健全风

防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

巴州区回风街道办事处“4·23”一般死亡事故调查组

2025年7月31日

扫一扫在手机打开当前页

加入收藏 - 网站地图 - 联系我们 - 版权声明

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号

联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务